

予備独自問題 R6-21

(配点: 2)

月 日

月 日

被疑者の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合でも、弁護人選任権を告げる必要がある。
- イ. 30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足る相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
- ウ. 検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日から起算する。
- エ. 勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者の弁護人であっても、被疑者と接見することはできない。
- オ. 勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求がなくとも、裁判官が職権ですることができる。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

No66	被疑者の勾留	正答率
予備R6-21	正解 3	69%

ア 誤っている ★

207 条 2 項ただし書は、被疑者に弁護人があるときは、裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、弁護人選任権を告げる必要はないとしている。

イ 正しい

207 条 1 項本文は、刑事訴訟法が裁判所又は裁判官に認めている勾留に関する規定が、捜査段階の勾留の性質に反しない限りにおいて準用される旨を規定している。よって、被疑者勾留についても、60 条 3 項が準用され、30 万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足る相当な理由がある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。

ウ 誤っている

208 条 1 項は、「第 207 条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から 10 日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」と規定しており、勾留期間は、勾留の請求をした日から起算することとされている。

エ 誤っている

207 条 1 項本文は、刑事訴訟法が裁判所又は裁判官に認めている勾留に関する規定が、捜査段階の勾留の性質に反しない限りにおいて準用される旨を規定している。よって、被疑者勾留においても 81 条が準用される。同条は、「第 39 条第 1 項に規定する者以外の者との接見を禁じ」ることができるとしているところ、被疑者の弁護人との接見を禁じることはできない。

オ 正しい

207 条 1 項本文は、刑事訴訟法が裁判所又は裁判官に認めている勾留に関する規定が、捜査段階の勾留の性質に反しない限りにおいて準用される旨を規定している。よって、被疑者勾留においても 81 条が準用される。同条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第 39 条第 1 項に規定する者以外の者との接見を禁じ」ることができるとしている。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢 3 となる。